Normativa sobre Beneficios Sociales

Finiquito, indemnización, vacaciones y aguinaldo

NORMATIVA SOBRE BENEFICIOS SOCIALES

Finiquito, indemnización, vacaciones y aguinaldo

Este documento reúne el texto de las normas que rigen los principales beneficios sociales en Bolivia. Debe leerse junto con la Constitución Política del Estado, la Ley General del Trabajo y el Decreto Supremo Nº 224.

1. FINIQUITO

El finiquito es el documento con el que se liquida la relación laboral y los beneficios sociales. El Artículo 84 del Decreto Supremo Nº 224 dispone que todo finiquito por accidente de trabajo o enfermedad profesional debe efectuarse, para tener validez, ante el Inspector del Trabajo y, en su defecto, ante la autoridad administrativa del lugar. En la práctica laboral general, el finiquito de contrato se visa en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

El Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, restablece la estabilidad laboral y regula el pago de beneficios sociales ante despido. El Artículo 9 de esa norma establece que el pago de los beneficios sociales debe realizarse en el plazo de quince (15) días calendario computables a partir de la conclusión de la relación laboral. El incumplimiento da lugar a la actualización del monto en UFV y a una multa del treinta por ciento (30%) a favor de la trabajadora o el trabajador.

2. INDEMNIZACIÓN

Decreto Supremo Nº 110, de 1 de mayo de 2009 (texto íntegro en el archivo 06_DS_110_Indemnizacion.pdf):

La indemnización por tiempo de servicios es derecho adquirido luego de más de noventa (90) días de trabajo continuo, tanto en retiro intempestivo como en renuncia voluntaria. Se paga un sueldo por cada año de trabajo continuo, o en forma proporcional a los meses trabajados. La base de cálculo es el promedio del total ganado en los tres (3) últimos meses, o el promedio de los últimos treinta (30) días para quienes trabajan a jornal.

El desahucio corresponde solo en retiro intempestivo, no en renuncia voluntaria.

Los derechos adquiridos cada cinco (5) años se acumulan (quinquenio). La pérdida de beneficios por las causales del Artículo 16 de la Ley General del Trabajo y del Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 224 solo afecta al quinquenio vigente.

El Decreto Supremo Nº 522, de 26 de mayo de 2010, obliga al pago del quinquenio en el sector privado a simple solicitud escrita, en un único pago dentro de treinta (30) días, sin exigir renuncia. El incumplimiento genera actualización en UFV más multa del 30%.

3. VACACIONES

Ley General del Trabajo, Artículo 44: las trabajadoras y los trabajadores que hayan cumplido un año de trabajo ininterrumpido tienen derecho a vacación anual pagada, con el 100% de sueldos y salarios, según la escala respectiva.

Decreto Supremo Nº 224, Artículo 33 (texto original): la vacación anual no es compensable en dinero, salvo terminación del contrato; no puede acumularse salvo acuerdo mutuo por escrito; se ejerce según el rol de turnos del empleador.

Decreto Supremo Nº 4709, de 1 de mayo de 2022, modifica el Artículo 33 y permite acumulación sin acuerdo escrito cuando: a) exista acuerdo mutuo por escrito; b) el empleador omita el rol de turnos; c) el empleador no permita el uso de las vacaciones. Además, de manera excepcional y por escrito, la o el trabajador puede fraccionar la vacación en no más de tres períodos por gestión, o usar medias jornadas que en total no superen cinco días de la vacación anual.

4. AGUINALDO

Ley de 18 de diciembre de 1944: toda empresa comercial o industrial o cualquier otro negocio está obligado a gratificar a sus empleados y obreros con un mes de sueldo y 25 días de salario, respectivamente, como aguinaldo de Navidad, antes del 25 de diciembre de cada año. El incumplimiento se penaliza con el pago del doble.

El Decreto Ley Nº 229, de 21 de diciembre de 1944, reglamenta el aguinaldo: la base es el último sueldo o salario; en trabajo a destajo se toma el promedio de los últimos tres meses (empleados) o 75 días (obreros); son acreedores quienes hayan trabajado más de tres meses (empleados) y un mes (obreros); si no se completó el año, se paga en proporción al tiempo trabajado.

Decreto Supremo Nº 1802, de 20 de noviembre de 2013: instituye el Segundo Aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” para el sector público y privado, cuando el crecimiento anual del PIB supere el 4.5%. Los criterios se sujetan al aguinaldo de Navidad. Se requiere un mínimo de tres meses ininterrumpidos en la misma entidad; si no se trabajó el año completo, el pago es por duodécimas.

5. NORMAS COMPLEMENTARIAS EN ESTA CARPETA

- Constitución Política del Estado (artículos 46, 48 y 49).
- Ley General del Trabajo (24 de mayo de 1939, elevada a ley el 8 de diciembre de 1942).
- Decreto Ley Nº 16187 (contratos a plazo fijo e indemnizaciones en contrataciones sucesivas).
- Decreto Supremo Nº 224 (reglamento de la LGT, incluido finiquito e indemnización).
- Decreto Supremo Nº 28699 (estabilidad laboral y pago de beneficios sociales).
- Decreto Supremo Nº 110 (indemnización).
- Decreto Supremo Nº 522 (quinquenio).
- Decreto Supremo Nº 1802 (segundo aguinaldo).
- Decreto Supremo Nº 4709 (vacaciones).
- Ley de 18 de diciembre de 1944 (aguinaldo de Navidad).

Fuente: texto oficial de la norma (Gaceta Oficial / repositorios públicos). La referencia legal corresponde a la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.